

Sujeto de Derecho

Definición General

Sujeto de derecho = centro de imputación ideal.

Explicación

En el derecho, el sujeto de derecho es una unidad ideal o ente al cual el ordenamiento jurídico le atribuye de forma directa consecuencias legales. Es el punto de destino de las normativas de la sociedad.

Sujeto de derecho ✓ poseer derechos y obligaciones.

Explicación

Todo sujeto de derecho no solo recibe beneficios o atribuciones (derechos), sino que ineludiblemente también debe cumplir con deberes (obligaciones) frente al resto de la sociedad.

Sujeto de derecho = siempre el ser humano.

Explicación

El centro de todo el sistema jurídico es el ser humano. Ya sea individualmente o agrupado (en organizaciones), la persona humana es la verdadera titular de las protecciones que otorga el Estado.

Personas físicas = sujetos de existencia visible.

Explicación

Las personas físicas o naturales poseen una existencia corpórea y visible. Son los individuos de la especie humana que pueden ser percibidos materialmente, a diferencia de las entidades abstractas.

Personas jurídicas = sujetos de existencia ideal.

Explicación

Las personas jurídicas (empresas, asociaciones, etc.) tienen una existencia ideal o abstracta. Son creaciones del derecho para dotar de personalidad a agrupaciones de individuos o capitales con un fin común.

Clases de Sujetos según el Código Civil (1984)

Código Civil ⊃ cuatro clases de sujetos.

Explicación

El ordenamiento civil peruano clasifica a los sujetos de derecho en cuatro categorías fundamentales para abarcar todas las formas de actuación legal en la sociedad.

Clasificación ⊃ el concebido.

Explicación

El concebido es la primera categoría de sujeto de derecho en el Código Civil. Se le reconoce subjetividad jurídica desde antes de nacer para garantizar su protección.

Clasificación ⊃ la persona natural.

Explicación

La persona natural es el ser humano individualmente considerado a partir de su nacimiento, adquiriendo plena aptitud para ser titular de derechos y deberes.

Clasificación ⊃ la persona jurídica.

Explicación

La persona jurídica es la agrupación inscrita formalmente que adquiere una personalidad distinta a la de sus miembros, permitiéndole actuar legalmente de forma independiente.

Clasificación ⊃ las organizaciones no inscritas.

Explicación

Las agrupaciones de personas que actúan en conjunto pero que no han formalizado su inscripción en los registros públicos también son reconocidas como sujetos de derecho para que puedan responder por sus actos.

El Concebido

Concebido = ser humano antes de nacer.

Explicación

Legalmente, el concebido no es considerado una cosa ni una simple parte del cuerpo de la madre, sino un ser humano en etapa de gestación que merece protección.

Concebido = individualizado frente al ordenamiento jurídico.

Explicación

A pesar de depender biológicamente de la madre para su desarrollo y subsistencia, el Derecho lo trata como una entidad individualizada y distinta, otorgándole derechos propios.

Concebido ✓ tener vida humana.

Explicación

El fundamento para que el concebido sea sujeto de derecho es el reconocimiento inequívoco de que posee vida humana en desarrollo, un bien jurídico máximo protegido por el Estado.

Concebido = sujeto de derecho para lo favorable.

Explicación

El ordenamiento establece una protección asimétrica: el concebido puede ser titular de beneficios y derechos (como donaciones o herencias), pero no se le pueden atribuir obligaciones que lo perjudiquen.

Derechos patrimoniales del concebido ✓ nacer vivo.

Explicación

Esta es la condición resolutoria del Código Civil: los derechos económicos que adquiere el concebido durante la gestación solo se consolidan definitivamente si ocurre el nacimiento con vida (neonato).

Nonato ⇒ inexistencia de derechos patrimoniales previos.

Explicación

Si el ser humano nace muerto (nonato), la ley considera que nunca existió para efectos patrimoniales. Por lo tanto, pierde retroactivamente cualquier derecho a herencia o donación que se le hubiera atribuido.

Concepción → origen de la vida humana.

Explicación

El inicio formal de la vida humana para el sistema jurídico peruano es la concepción. Desde este hito biológico se activa la protección del Estado mediante el reconocimiento del concebido.

Interrupción de la concepción = aborto.

Explicación

Cualquier acto que detenga el proceso vital iniciado en la concepción y provoque la muerte del producto de la gestación es tipificado legalmente como aborto.

Aborto terapéutico = legal.

Explicación

El aborto terapéutico es la única figura de interrupción del embarazo que no está penalizada en el ordenamiento peruano, constituyendo una excepción legal por motivos de salud extrema.

Aborto terapéutico ✓ peligro de muerte materna.

Explicación

Para que el aborto sea considerado terapéutico y exento de pena, debe ser el único medio disponible para salvar la vida de la madre o evitar en ella un mal grave y permanente.

Demás tipos de interrupción = considerados abortos.

Explicación

A excepción del aborto terapéutico, cualquier otra forma de interrupción voluntaria del embarazo es considerada y tipificada como el delito de aborto, sujeto a sanciones penales.

La Persona Natural

Persona natural = seres humanos individualmente considerados.

Explicación

La persona natural es el reconocimiento legal de cada ser humano como individuo pleno ante la sociedad. Es la titularidad básica de derechos y obligaciones civiles.

Persona natural → origen en el nacimiento.

Explicación

El tránsito de concebido a persona natural ocurre exacta y jurídicamente en el momento del nacimiento. A partir de allí, adquiere plena e incondicional capacidad de goce.

Persona natural → concluye con la muerte.

Explicación

El fin de la personalidad jurídica del ser humano ocurre únicamente con su fallecimiento (muerte biológica o declaración de muerte presunta), extinguiéndose en ese momento sus derechos personalísimos.

Atribuciones de la Persona Natural: Nombre

Nombre = nomenclatura para identificar y diferenciar individuos.

Explicación

El nombre es un atributo esencial de la personalidad cuya función práctica y jurídica es otorgar identidad única, permitiendo distinguir a un sujeto de derecho del resto de la sociedad.

Uso del nombre = derecho y deber.

Explicación

El individuo tiene el derecho irrenunciable a ser llamado por su nombre, pero a su vez tiene el deber u obligación de usarlo en todos sus actos civiles y públicos para no generar confusión o fraude.

Nombre ⊃ nombre de pila antecediendo apellidos.

Explicación

La estructura legal del nombre civil se compone del prenombre (o nombre de pila), que es elegido libremente por los declarantes, seguido por los apellidos vinculados a la filiación.

Nombre ⊃ apellido patronímico de los progenitores.

Explicación

El apellido patronímico es el componente familiar del nombre que denota filiación y descendencia. Se transmite obligatoriamente de los progenitores hacia sus hijos según las normas civiles.

Hijo matrimonial ✓ usar apellidos de progenitores.

Explicación

Por regla de filiación matrimonial, al hijo le corresponde legalmente llevar el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre, demostrando su vínculo jurídico con ambos.

Hijo adoptado ✓ usar apellidos de adoptantes.

Explicación

La adopción genera un vínculo legal idéntico al de la filiación biológica. Por ello, el adoptado adquiere el derecho y el deber de llevar los apellidos de sus padres adoptivos.

Mujer casada ✓ derecho de agregar apellido del cónyuge.

Explicación

En el ordenamiento peruano, la mujer casada conserva sus apellidos de soltera, pero tiene el derecho facultativo (no obligatorio) de añadir a estos el apellido de su esposo precedido de la preposición de.

Usar nombre ajeno = usurpación de identidad.

Explicación

Atribuirse y utilizar intencionalmente el nombre civil de otra persona afecta el derecho a la identidad de la víctima y constituye un delito tipificado como usurpación o suplantación de identidad.

Atribuciones de la Persona Natural: Estado Civil

Estado civil = condición del individuo en familia y sociedad.

Explicación

El estado civil es el atributo de la personalidad que ubica al sujeto dentro de una estructura familiar (soltero, casado) y social, determinando derechos y deberes específicos (como la patria potestad o deberes conyugales).

Estado civil ⊃ la condición de soltero.

Explicación

La soltería es el estado civil de origen de todo individuo que no ha contraído un vínculo matrimonial válido frente al Estado o que, habiéndolo hecho, este fue anulado.

Estado civil ⊃ la condición de casado.

Explicación

El estado de casado se adquiere mediante la celebración formal del matrimonio civil, generando un régimen de derechos patrimoniales y deberes de fidelidad y asistencia mutua.

Estado civil ⊃ la condición de viudo.

Explicación

La viudez es el estado civil que asume una persona a raíz del fallecimiento de su cónyuge, lo cual disuelve el vínculo matrimonial pero genera derechos sucesorios (herencia).

Estado civil ⊃ la condición de divorciado.

Explicación

El divorcio disuelve definitivamente el vínculo matrimonial mediante una resolución administrativa o judicial, otorgando a los ex cónyuges el estado civil de divorciados y la aptitud para volver a casarse.

Atribuciones de la Persona Natural: Domicilio

Domicilio = lugar de residencia habitual.

Explicación

El domicilio es el espacio físico donde una persona establece su residencia de forma continua y permanente, sirviendo como punto de referencia para el cumplimiento de sus obligaciones.

Domicilio = sede legal del individuo.

Explicación

Para el derecho, el domicilio no es solo un espacio geográfico, sino la sede jurídica exclusiva donde la ley presume que la persona se encuentra para recibir notificaciones, demandas o cumplir deberes cívicos.

Fijación del domicilio ✓ constitución voluntaria expresa o tácita.

Explicación

El individuo tiene la libertad para determinar su domicilio. Esta voluntad puede manifestarse expresamente (comunicándolo a autoridades) o tácitamente (por el simple hecho de vivir habitualmente en un lugar).

Declaración de Ausencia y Muerte Presunta

Declaración de ausencia ✓ dos años sin noticias del desaparecido.

Explicación

La declaración judicial de ausencia procede cuando una persona no se encuentra en su domicilio y no se tiene ninguna noticia sobre su paradero durante un lapso continuo de dos años.

Desaparición en peligro inminente ✓ dos años sin noticias.

Explicación

Si la persona desapareció durante un desastre, accidente grave o situación de peligro inminente para su vida, basta el transcurso de dos años para iniciar acciones sobre su estatus legal.

Certeza de muerte sin cadáver → declaración judicial.

Explicación

Cuando hay evidencia irrefutable de que un individuo falleció (ej. la destrucción total de un avión en pleno vuelo), pero no es posible rescatar el cuerpo, el juez puede declarar directamente su muerte.

Muerte presunta = declaración expedida por juez.

Explicación

A diferencia de la muerte comprobada por un médico, la muerte presunta es una ficción legal. Solo puede ser declarada mediante una sentencia judicial tras evaluar que se cumplen los plazos de desaparición.

Muerte presunta ✓ petición de interesados o ministerio público.

Explicación

Este proceso judicial no se inicia de oficio. Debe ser solicitado por familiares con interés legítimo (herederos, cónyuge) o por el Ministerio Público, quien actúa en defensa de la legalidad y la sociedad.

Muerte presunta ✓ diez años desde la última noticia.

Explicación

En circunstancias ordinarias, para presumir jurídicamente que una persona ha fallecido y poder liquidar su patrimonio, deben transcurrir diez largos años sin que nadie tenga información de su paradero.

Desaparecido mayor de ochenta años ✓ cinco años sin noticias.

Explicación

La ley reduce el plazo de espera a la mitad (cinco años) si la persona desaparecida tiene una edad muy avanzada (más de 80 años), al considerar biológicamente mucho más probable su deceso.

La Capacidad Jurídica

Capacidad = idoneidad para ser sujeto de derecho.

Explicación

La capacidad es el atributo más importante de la personalidad. Es la cualidad abstracta que el ordenamiento otorga a las personas que las hace idóneas e instrumentales para actuar en el mundo jurídico.

Capacidad = aptitud reconocida para derechos civiles.

Explicación

Es la aptitud legal, intrínseca y garantizada, que permite a las personas no solo ser titulares de derechos civiles (goce), sino también ponerlos en práctica o ejercerlos.

Capacidad = derecho extrapatrimonial intransferible.

Explicación

La capacidad civil está fuera del comercio. No se puede vender, heredar, alquilar ni embargar (es extrapatrimonial), pues está adherida indisolublemente a la esencia misma del individuo.

Capacidad de Goce

Capacidad de goce ✓ pertenecer a todas las personas al nacer.

Explicación

La capacidad de goce es universal. Toda persona natural, independientemente de sus facultades mentales, edad o condición física, la posee por el simple hecho biológico y jurídico de existir.

Capacidad de goce = aptitud de ser titular de derechos.

Explicación

La capacidad de goce (o jurídica) es la receptividad legal. Permite que un bebé de un día de nacido pueda ser dueño (titular) de una inmensa herencia, aunque aún no pueda administrarla.

Capacidad de goce = cualidad inherente a la personalidad.

Explicación

Decir que es inherente significa que es inseparable. No puede concebirse en el derecho moderno la existencia de una persona sin capacidad de goce, al abolirse instituciones como la esclavitud.

Capacidad de goce → acaba únicamente con la muerte.

Explicación

Mientras haya vida, hay capacidad de goce. Ningún castigo civil o penal puede quitarle a un individuo su aptitud para ser titular de derechos básicos. Solo la muerte extingue esta cualidad.

Capacidad de Ejercicio

Capacidad de ejercicio = aptitud para ejercitar derechos por sí mismo.

Explicación

A diferencia del goce (ser titular), el ejercicio implica acción. Es la facultad de usar, administrar, comprar o vender los derechos propios sin necesidad de estar representado por padres o tutores.

Capacidad de ejercicio = libertad legal para obrar.

Explicación

Se le llama comúnmente libertad de obrar porque dota al individuo de la autonomía legal suficiente para que sus declaraciones de voluntad (como firmar un contrato) produzcan efectos jurídicos válidos.

Capacidad de ejercicio ✓ cumplir dieciocho años de edad.

Explicación

El ordenamiento jurídico peruano presume que al alcanzar la mayoría de edad (18 años), la persona natural alcanza la madurez psicológica y volitiva necesaria para asumir por cuenta propia las consecuencias de sus actos civiles.